

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1252/2537

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายไพบุลย์ หิรัญมุทรานากรณ์

จำเลย

นายไพบุลย์ หิรัญมุทรานากรณ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งยืนตาม คำปฎิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่งดังกล่าวนี้ เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรก จึงไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ได้แย้งว่าเจ้าพนักงาน บังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลสูงได้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระเงินจำนวน 5,037,599.40 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ แต่จำเลยไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลย โฉนดเลขที่ 1343,26555,26556,26557 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังต่อมาเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ ขายทอดตลาดที่ดิน โฉนดเลขที่ 26556 จำเลยยื่นคำร้องขอคัดค้าน การขายทอดตลาด ว่าเป็นการขายในราคาที่ต่ำไป ขอให้ ขายทอดตลาดใหม่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำ

สั่งไม่รับอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย (อันดับ 57,59,60)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย ไม่มีข้ออ้างว่าที่ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์นั้นไม่ชอบด้วยกระบวนการใด เพียงแต่อ้างว่า ผู้ประมวลสมคบกันกดราคาที่ดินให้ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง ซึ่งมีได้ เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดี และการที่ราคา ประเมินทรัพย์ที่ขายทอดตลาดรายนี้ของทางราชการมี ราคาสูงกว่า ราคาที่ขายทอดตลาด ก็ไม่ทำให้การขายทอดตลาด ไม่สมบูรณ์ แต่ประการใด การที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ จำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง (อันดับ 80)

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลย (อันดับ 82 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 85)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย และศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธ ของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดังกล่าวย่อมถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งของ จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้อง เป็นพับ

พิจารณาแล้ว การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย และศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธ ของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดังกล่าวย่อมถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งของ จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

(ชูชาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ